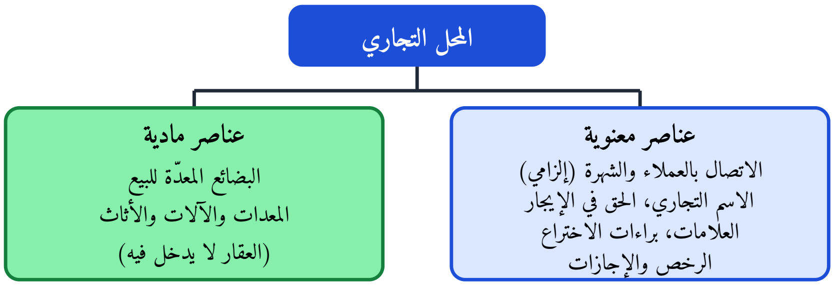
3 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 1: الأعمال التجارية والتاجر · الدرس 3

المحل التجاري

الهدف: أن تعرّف المحل التجاري وتميّز بين عناصره المعنوية والمادية، وأن تتعرّف على أهم العقود الواردة عليه.

الفكرة في سطرين: المحل التجاري مال منقول معنوي يتكوّن من مجموعة عناصر يخصّصها التاجر لممارسة تجارته. أهم عناصره عنصرا الاتصال بالعملاء والشهرة، وبدونهما لا يقوم المحل التجاري.



الشكل 1: عناصر المحل التجاري المعنوية والمادية.

madrasadz.com

● القواعد والمفاهيم

1. **المحل التجاري:** مجموعة أموال منقولة مادية ومعنوية مخصصة لممارسة نشاط تجاري، ويُعدّ مالاً منقولاً معنوياً مستقلاً عن عناصره.
2. **الاتصال بالعملاء والشهرة:** العنصر الجوهري الإلزامي؛ يمثل قدرة المحل على جذب الزبائن والاحتفاظ بهم.
3. **العناصر المعنوية الأخرى:** الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والحق في الإيجار، وحقوق الملكية الصناعية كالعلامات وبراءات الاختراع.
4. **العناصر المادية:** البضائع والمعدات والآلات والأثاث، أما العقار الذي يُستغل فيه المحل فلا يدخل ضمن عناصره.
5. **بيع المحل التجاري:** عقد رسمي يجب إشهاره لحماية دائني البائع.
6. **رهن المحل التجاري:** رهن حيازي دون نقل الحيازة إلى الدائن، يضمن ديناً على التاجر.
7. **تأجير التسيير:** يمنح المالك شخصاً آخر حق استغلال المحل لحسابه الخاص مقابل أجرة، ويتحمل المسيّر وحده نتائج الاستغلال.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تاجر يبيع آلات مخبزته فقط دون زبائنها واسمها. **التفسير:** هذا بيع لمعدات لا بيع لمحل تجاري، لغياب عنصر الاتصال بالعملاء.
2. صاحب مقهى يسلّمه لشخص يستغلها لحسابه مقابل مبلغ شهري. **التفسير:** عقد تأجير تسيير، والمسيّر يكتسب صفة التاجر.
3. تاجر يقترض من بنك ويقدّم محله ضماناً مع بقائه يعمل فيه. **التفسير:** رهن حيازي للمحل التجاري دون نقل الحيازة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إدخال العقار (البناية) ضمن عناصر المحل التجاري.
- الخلط بين المحل التجاري والمكان المادي (الدكان).
- الخلط بين تأجير التسيير وإيجار المكان.
- عدم ذكر أن الاتصال بالعملاء عنصر إلزامي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المحل التجاري مال منقول معنوي.
- العنصر الإلزامي: الاتصال بالعملاء والشهرة.
- عناصر معنوية ومادية، والعقار خارجها.
- العقود: البيع، والرهن الحيازي، وتأجير التسيير.

madrasadz.com ؛ مدرسة ديزاد